

purettaessa voidaan tulla puuttuneeksi ihmisten perusoikeuksiin, jollaisina kulttuuriperintö- ja ympäristöarvot on perustuslaissa haluttu turvata.

Perustuslaillinen vastuu kulttuuriperinnöstä koskee kaikkia, mutta julkishallinnon toimijoina kuntia seuraa lakitekstissä myös velvoite edistää tämän perusoikeuden toteutumista. Jaetusta vastuusta näyttää kuitenkin seuraavan, ettei sitä välttämättä kannu kukaan. Hallinto-oikeuksien ratkaisuihin korostuu kuntien itsehallinto-oikeus, eivät vastuut kulttuuriympäristön vaalimisesta, kuten luvun 6.2.5 *Lainsäädännön huteru selkänöj*ä esimerkkit osoittavat. Oikeudelliset tulkinnat ovat keskittyneet kuntien oikeuksiin ja toimintaprosesseihin ottamatta kantaa velvollisuuksiin ja aiottuun lopputulokseen. Hallinto-oikeuksissa muotoutuneet käytänteet ovat siten määrittäneet suunnittelun viitekehysten, kuten tutkijat ennakoivat⁸⁸⁷ jo maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tultua.

Kuntien itsehallintovaltaa ennestään lisänneen valtion viranomaisvalvonnan vähentämisen myötä etenkin paikallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä onkin jo muodostunut uusi arvoton ”luokka” sellaisissa kunnissa, joissa ei syystä tai toisesta hahmoteta kulttuuriympäristökysymyksiä tärkeinä. Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa mahdollisuus painottaa haluamiaan näkökulmia, ja oikeuskäytännössä tälle on annettu kulttuuriympäristön vaalimistavoitteet ylittävä painoarvo.

Tässä tutkimuksessa tulee esiin, että kulttuuriympäristön suojele voidaan monesti kokea kehittämisen esteenä ja omistajan oikeuksia rajoittavana kohtuuttomana vaatimuksena. Perustuslain turvaaman omaisuudensuojan oikeuksien lisäksi olemassa on kuitenkin myös lakisääteisiä velvollisuuksia. Kuten luvussa 3.1 *Katsaus suomalaiseen rakennusperinteeseen* on kuvattu, suomalaiskaupungeissa on vuosisatojen ajan säännelty rakennettua ympäristöä, eikä rakennetun omaisuuden käyttö ole enenkään asemakaava-alueilla rajoituksetonta. Kaikkia rakennuksia ympäristöineen koskee myös maankäyttö- ja rakennuslaissa velvoite pitää ne jatkuvasti turvallisessa, terveellisessä ja käyttökelpoisessa kunnossa.⁸⁸⁸ Omistajan oikeudet kuitenkin ohittavat nämä velvoitteet.

Edes julkistoimijoilta ei edellytetä vastuuta ja velvollisuuksista huolehtimista, vaan pahimmillaan rakennusten kunnossapidon laiminlyönti saatetaan kelpuuttaa osaperusteeksi suojelun purkamiseksi tai suojelematta jättämiseksi. Viranomaisilla on niukasti keinoja puuttua laiminlyönteihin, ja kunnat syyllistyvät niihin itsekkin jättäessään omistamiaan arvorakennuksia vaille huolenpitoa sen sijaan, että toimisivat esimerkillisesti. Tämäkin kiertyy sääntelyyn, jossa tehottomat määräykset eivät lopulta velvoita.

Oikeuslaitoksen tulkinnat ovat monin osin jättäneet kulttuuriperinnön, rakennushistorian tai kaupunkikuvan vaalimista koskevat määräykset merkityksettömiksi. Oikeuskäytäntö on muotoutunut sen varaan, että suojele on ratkaistava asemakaavalla tai rakennussuojelulailla. Ihanteena on, että kunnat tutkisivat suojelukysymykset asianmukaisesti ajantasaistamalla vanhentuneen kaavan. Käytännössä velvoitetta kaavoittaa ei ole, jolloin koko lakiin integroidun suoje-

⁸⁸⁷ Mäntysalo & Nyman 2001, s. 70, 73. Kirjoittajat pitivät ympäristöministeriön tärkeimpänä tehtävänä lain hengen vaalimista.

⁸⁸⁸ MRL 132/1999, 166 §.